নিম চুক্তি / প্রায় চুক্তি / আধা চুক্তি / উপচুক্তি (Quasi Contract) ঃ

যদি কোন কাজ চুক্তি না হলেও, চুক্তির মতো সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাহলে তাকে নিম চুক্তি বা প্রায় চুক্তি বলে।

চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত প্রস্তাব, প্রস্তাব গ্রহণ বা সম্মতি, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি থাকে। কিন্তু নিম চুক্তির ক্ষেত্রে এইসবের কোন কিছুই থাকে না।

অর্থাৎ প্রস্তাব, প্রস্তাব গ্রহণ বা সম্মতি, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি না থাকা সত্বেও দুইটি পক্ষের মধ্যে চুক্তিগত দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হলে তাকে নিম চুক্তি বা প্রায় চুক্তি বলে।

যেমন : জমির নামক একজন ব্যক্তি বিদেশে অবস্থান করেন। নাসিম নামক একজন দোকানদার জমিরের পরিবারের সদস্যদের জীবন ধারনের দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করেন। এটি কোন চুক্তি না হলেও চুক্তির মতো সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। কাজেই জমির উক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য। জমির দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে নাসিম জমিরের সম্পত্তি থেকে উক্ত মূল্য আদায়ের অধিকারী হবেন।

চুক্তি ভঙ্গের প্রতিকার বা সঠিক ক্ষতিপূরণ অথবা চুক্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যে সকল ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে ঃ

(i) চুক্তি বাতিল করতে পারে
(ii) চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন
(iii) কার্যানুপাতিক মূল্য প্রদান
(iv) ক্ষতিপূরণ প্রদান
(ক) পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ
(খ) অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ
(গ) দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ
(v) নিষেধাজ্ঞা প্রদান

প্রতিনিধি (Agent) কাকে বলে ঃ

কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে কাজ করেন তাহলে তাকে প্রতিনিধি বা এজেন্ট বলে।
চুক্তি আইন অনুযায়ী– যদি কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে কাজ করার জন্য বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে লেনদেন করার জন্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে তাকে প্রতিনিধি বা এজেন্ট বলা হয়।

প্রতিনিধির নিয়োগ বা কিভাবে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হয় (Creation of Agent) ঃ

(১) চুক্তি দ্বারা
(২) কোন কাজের মাধ্যমে
(৩) কোন কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে
(৪) বাস্তবিক প্রয়োজনে

প্রতিনিধির যোগ্যতা ঃ

চুক্তি আইন অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি প্রতিনিধি হতে পারে। এমনকি একজন নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্কের লোকও প্রতিনিধি হতে পারে। অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি করার যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিও প্রতিনিধি হতে পারে। তবে চুক্তি করার অযোগ্য ব্যক্তিদের প্রতিনিধি নিয়োগ করলে তাদের কাজের জন্য প্রতিনিধির নিয়োগকারী দায়বদ্ধ থাকেন। অর্থাৎ চুক্তি করতে পারে এমন ব্যক্তিদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা যায়। তবে চুক্তি করতে পারেনা এমন ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করলে তা অবৈধ হয় না।

প্রতিনিধির ক্ষমতা ঃ

(১) মালিকের ন্যায় কাজ করার ক্ষমতা
(২) বৈধ কাজ সম্পাদন
(৩) ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা
(৪) নিজ জ্ঞানানুসারে কাজ করার ক্ষমতা

মালিকের প্রতি বা প্রধানের প্রতি প্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা
(২) হিসাব পেশ করা
(৩) জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা ।
(৪) ব্যবসার সাথে নিজের হিসাব মিশ্রণ না করা
(৫) মুনাফা ফেরত দেওয়া
(৬) মালিকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা
(৭) মালিকের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া

কখন প্রতিনিধির ক্ষমতার পরিসমাপ্তি হয় ঃ

(১) প্রতিনিধির মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃত হলে
(২) মালিকের মৃত্যু বা মস্তিষ্ক বিকৃত হলে
(৩) মালিক দেউলিয়া হলে
(৪) নির্দিষ্ট কাজ শেষ হলে
(৫) নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে
(৬) মালিক কর্তৃক ক্ষমতা প্রত্যাহার
(৭) সমঝোতার মাধ্যমে
(৮) বিদেশী শত্রু হলে

কখন কোন বিক্রেতা কোন পণ্যে তার যে স্বত্ব আছে তার চেয়ে অধিক স্বত্ব ক্রেতাকে প্রদান করতে পারে ঃ

(১) আচরণ দ্বারা বিশ্বাস করালে (Title by Estoppel)
(২) যৌথ মালিকদের যে কোন একজন কর্তৃক বিক্রয়
(৩) দখলকৃত সম্পত্তি বিক্রয়
(৪) বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়
(৫) প্রাপ্ত বস্তু বিক্রয়
(৬) বিক্রিত পণ্যের মূল্য না পেলে পুনরায় বিক্রয়
(৭) প্রতিনিধি কর্তৃক বিক্রয়

চুক্তি আইন (এলএল.বি - প্রিলিমিনারী)

এজেন্ট/প্রতিনিধি ও ভৃত্যের মধ্যে পার্থক্য ঃ

এজেন্ট/প্রতিনিধি	ভৃত্য
কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে কাজ করার জন্য বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে লেনদেন করার জন্য নিয়োগ করা হলে তাকে এজেন্ট বা প্রতিনিধি বলে।	যে ব্যক্তি তার মালিকের সম্মতি ব্যতীত কোন কাজ করতে পারে না তাকে ভৃত্য বলে।
এজেন্ট/প্রতিনিধিকে ইংরেজিতে Agent বলে।	ভৃত্যকে ইংরেজিতে Servant বলে।
একজন এজেন্ট/প্রতিনিধি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।	একজন ভৃত্য স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না।
এজেন্ট/প্রতিনিধি কোন ভুল করলে তার দায় মালিককে বহন করতে হয় না।	ভৃত্য কোন ভুল করলে তার দায় মালিকের উপর বর্তায়।
একজন এজেন্ট/প্রতিনিধি একই সাথে একাধিক মালিকের অধীনে কাজ করতে পারেন।	একজন ভৃত্য একই সাথে একজন মাত্র মালিকের অধীনে কাজ করতে পারেন।
এজেন্ট/প্রতিনিধি তার কাজের ধরন অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান। অনেক ক্ষেত্রে কমিশনও পেয়ে থাকেন।	ভৃত্য সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে বেতন পেয়ে থাকেন। ভৃত্য কোন কমিশন পান না।
একজন এজেন্ট/প্রতিনিধি মালিকের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন নয়।	একজন ভৃত্য তার মালিকের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন থাকে।

অংশীদার এবং প্রতিনিধি হিসেবে নাবালকের আইনগত অবস্থান :

সাবালকত্ব আইন অনুযায়ী– যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি তাকে নাবালক বলা হয়। [সাবালক আইন, ধারা-৩]

তবে আদালত যদি কোন নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত করে বা কোন নাবালকের সম্পত্তি আদালতের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে উক্ত নাবালকের বয়স ২১ বছর অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাকে সাবালক হিসেবে গণ্য করা হয় না। নিম্নে অংশীদার এবং প্রতিনিধি হিসেবে নাবালকের আইনগত অবস্থান উল্লেখ করা হলো :

অংশীদার হিসেবে : অংশীদারী আইন অনুযায়ী একজন নাবালক অংশীদারী চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না। [অংশীদারী আইন, ধারা-৩০]

তবে অন্যান্য অংশীদারদের সম্মতিক্রমে নাবালককে সুবিধা প্রদান করা যায়। এক্ষেত্রে নাবালককে সুবিধা প্রদান করা হলেও সে কোন দায় বহন করতে বাধ্য থাকবে না।

প্রতিনিধি হিসেবে : একজন নাবালক অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে বা কাজ করতে পারে। তবে কোন নাবালক অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে না। নাবালককে প্রতিনিধি নিয়োগ করলে সে কোন দায় গ্রহণ করতে বাধ্য নয়, বরং মূল মালিককে দায় গ্রহণ করতে হয়।

নাবালক কি শেয়ারহোল্ডার হতে পারে :

চুক্তি আইন অনুযায়ী কোন নাবালক চুক্তি করতে পারে না বা চুক্তি সম্পাদন করার যোগ্য নয়। সুতরাং কোন নাবালক সাধারণত কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে পারে না। তবে কোম্পানির Article of Association বা নিয়মাবলীতে কোন নিষেধ না থাকলে একজন নাবালক উক্ত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে পারে। এক্ষেত্রে কোম্পানির নিয়মাবলীতে সুনির্দিষ্ট বিধান উল্লেখ থাকতে হবে।

সুতরাং বলা যায় একজন নাবালক সাধারণত কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে পারে না। তবে কোম্পানির নিয়মাবলীতে এরূপ বিধান উল্লেখ থাকলে একজন নাবালক কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হতে পারে।

চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা (Supervening impossibility) কাকে বলে ঃ

যে সকল কার্য সম্পাদন করা সম্ভব সেই সকল বিষয় নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাস্তবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় এমন বিষয় নিয়ে চুক্তি করলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য। তবে কোন চুক্তি যদি এমন হয় যে, চুক্তি গঠনের সময় তা পালন করা সম্ভব ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে পক্ষগণ চুক্তির দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান। এটিই চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা।

চুক্তি আইন অনুযায়ী– চুক্তি গঠনের সময় যা পালন করা সম্ভব ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার দ্বারা তা পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে পক্ষসমূহকে চুক্তির দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং চুক্তিটি বিলুপ্ত বলে গণ্য হয়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা বলে।

অর্থাৎ যে অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য কোন চুক্তি পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেই ঘটনাকে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা বলে।

কিভাবে চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা ঘটে ঃ

যে সকল কার্য সম্পাদন করা সম্ভব সেই সকল বিষয় নিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাস্তবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় এমন চুক্তি করলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য। তবে কোন চুক্তি যদি এমন হয় যে, চুক্তি গঠনের সময় তা পালন করা সম্ভব ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে পক্ষগণ চুক্তির দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান। এটিই চুক্তির উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা।

চুক্তি আইন অনুযায়ী– চুক্তি গঠনের সময় যা পালন করা সম্ভব ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার দ্বারা তা পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে পক্ষসমূহকে চুক্তির দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং চুক্তিটি বিলুপ্ত বলে গণ্য হয়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতা বলে।

উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার ফলাফল বা উত্তরকালীন অসম্ভাব্যতার কারণে চুক্তির পরিসমাপ্তী ঘটলে পক্ষসমূহের দায়-দায়িত্ব ও অধিকার

(১) চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে
(২) কোন পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করলে তা ফেরত
(৩) প্রতিশ্রুতিদাতার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে জানা থাকলে
(৪) ভবিষ্যৎ বাধ্যবাধকতা

অনুচিত প্রভাব কাকে বলে (Undue Influence) ঃ

পরস্পর দুই বা ততোধিক পক্ষের স্বাধীন সম্মতির মাধ্যমে একটি বৈধ চুক্তি গঠিত হয়। এই স্বাধীন সম্মতিতে প্রভাব বিস্তার করলে তাকে অনুচিত প্রভাব বলে।

চুক্তি আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী– চুক্তিভুক্ত পক্ষসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের কারণে এক পক্ষ যদি অন্য পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করে কিছু সুবিধা আদায় করে তাহলে উক্ত চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি বলে গণ্য হবে।

যেমন : 'A' এর একটি জমি 'B' দীর্ঘদিন দখলে রেখেছে। এক সময় 'A' উক্ত জমি 'B' কে দান করে। এখানে দীর্ঘদিন দখলে রাখার কারণে 'A' এর প্রতি 'B' এর একটা প্রভাব বিস্তার হয়েছে। কাজেই এই চুক্তি অনুচিত প্রভাব দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

অনুচিত প্রভাবের উপাদান :

অনুচিত প্রভাব হতে হলে নিম্নরূপ উপাদান থাকতে হবে :

(১) পরস্পর পক্ষসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক থাকবে।
(২) এক পক্ষের মতামতের উপর অন্য পক্ষ প্রভাব বিস্তার করবে।
(৩) প্রভাব বিস্তারকারী পক্ষ কিছু সুবিধা ভোগ করবে।
(৪) সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী উক্ত সুবিধা অযৌক্তিক বলে গণ্য হবে।

অনুচিত প্রভাবের অযুহাতে একটি চুক্তি পরিহার করতে হলে কি প্রমাণ করতে হয় ঃ

(১) পরস্পর পক্ষসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো।
(২) এক পক্ষের মতামতের উপর অন্য পক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো।
(৩) প্রভাব বিস্তারকারী পক্ষ কিছু সুবিধা ভোগ করেছে।
(৪) সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী উক্ত সুবিধা অযৌক্তিক বলে গণ্য।

অনুচিত প্রভাবের ক্ষেত্রে কার উপর প্রমাণের দায় বর্তায় ঃ

(১) পরস্পর পক্ষসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক থাকলে প্রমাণের দায়িত্ব
(২) পরস্পর পক্ষসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক না থাকলে প্রমাণের দায়িত্ব

অনুচিত প্রভাবে সম্পাদিত চুক্তির দূষণ মাত্রা বা ফলাফল :

চুক্তি সাধারণত উভয় পক্ষের স্বাধীন সম্মতি দ্বারা সম্পাদিত হয়। এখানে কোন পক্ষের কোন প্রভাব বা সুবিধা থাকে না। কিন্তু অনুচিত প্রভাবে সম্পাদিত চুক্তিতে প্রভাবও থাকে আবার কিছু সুবিধা লাভের বিষয়ও থাকে। কাজেই এই চুক্তি একটি দূষিত বা বাতিলযোগ্য চুক্তি। যে পক্ষ সম্মতি প্রদানে বাধ্য হয়, সেই পক্ষ ইচ্ছা করলে এই চুক্তি বাতিল করতে পারে।

তুমি কি একমত যে সাধারণ ভুলের জন্য একটি চুক্তি বাতিল হয় এবং মিথ্যা বর্ণনার জন্য একটি চুক্তি বাতিলযোগ্য হয় ঃ

সাধারণ ভুলের জন্য একটি চুক্তি বাতিল হয় ঃ

একপক্ষের ভুলের ফলাফল : একপক্ষের ভুলের জন্য চুক্তি সাধারণত বাতিল হয় না। তবে উক্ত ভুল যদি মৌলিক বিষয়ের উপর হয়ে থাকে তাহলে চুক্তি বাতিল হতে পারে।

উভয় পক্ষ বা সকল পক্ষের ভুলের ফলাফল : উভয় পক্ষ বা সকল পক্ষের পারস্পরিক ভুল হলে চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

আইন সম্পর্কিত ভুলের ফলাফল : আইন সম্পর্কিত ভুল সাধারণত চুক্তিকে চুক্তিকে নষ্ট করে না। কারণ ধরে নেওয়া হয় সকলে আইন সম্পর্কে অবগত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন সম্পর্কিত ভুল চুক্তিকে নষ্ট করে। যেমন : তথ্যগত ভুল, আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ভুল, বিদেশী আইন সম্পর্কিত ভুল ইত্যাদি।

তথ্যগত ভুলের ফলাফল : চুক্তি আইন অনুযায়ী উভয় পক্ষ যদি তথ্যগত বিষয়ে ভুল করে তাহলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

মিথ্যা বর্ণনার জন্য একটি চুক্তি বাতিলযোগ্য হয়

যদি কোন কথা বা উক্তি নিজে সত্য জেনে অপর কোন ব্যক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে তাহলে তাকে মিথ্যা বর্ণনা বলে।

মিথ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে উক্তিকারীর নিজের লাভবান হওয়ার ইচ্ছা থাকে না বা অন্যকে ঠকানোর ইচ্ছা থাকে না।

চুক্তি আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী– কোন পক্ষ যদি অপর কোন পক্ষের সাথে নিম্নের কাজগুলি করে তাহলে তা মিথ্যা বর্ণনা বলে গণ্য হবে :

(১) এমন কোন উক্তি যা উক্তিকারী নিজে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে উক্তিটি সত্য নয়।

(২) কোন পক্ষ যদি চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করে। এই ভুল তথ্য সরল বিশ্বাসে বর্ণনা করলেও তা মিথ্যা বর্ণনা হবে।

(৩) কোন কর্তব্য লংঘন করা যার ফলে তার নিজের কিছু লাভ হয় এবং অন্যের ক্ষতি হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বলা যায়, মিথ্যা বর্ণনার জন্য একটি চুক্তি বাতিলযোগ্য হয়।

পরিশেষে বলা যায়, 'সাধারণ ভুলের জন্য একটি চুক্তি বাতিল হয় এবং মিথ্যা বর্ণনার জন্য একটি চুক্তি বাতিলযোগ্য হয়' এর সাথে আমি একমত।

প্রস্তাব (Offer) কাকে বলে ঃ

একপক্ষ যখন অন্য পক্ষের নিকট থেকে কোন কিছু করা বা না করার দাবী করে বা ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তাকে প্রস্তাব বলে।

চুক্তি আইন অনুযায়ী– যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সম্মতি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা বা করা থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন এই ইচ্ছাকে প্রস্তাব বলে।

প্রস্তাবের শর্ত বা উপাদান ঃ

নিম্নে একটি প্রস্তাবের শর্ত বা উপাদান উল্লেখ করা হলো :

* প্রস্তাব বিভিন্ন শর্তযুক্ত হতে পারে।
* শর্তগুলি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
* প্রস্তাব লিখিত বা মৌখিক হতে পারে।
* প্রস্তাব আইনসম্মত হতে হবে।
* প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাহার করা যায়।
* প্রস্তাব গ্রহণকারীর নিকট সংবাদ পৌঁছাতে হবে।

প্রস্তাব, প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রস্তাব বাতিল বা প্রত্যাহার সম্পর্কিত চুক্তি আইন ১৮৭২ এর সাধারণ নীতিসমূহ বা বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) প্রস্তাব ব্যক্ত হতে পারে
(২) প্রস্তাব অব্যক্ত হতে পারে
(৩) গ্রহীতাকে অবগত করতে
(৫) প্রস্তাব স্পষ্ট হতে হবে
(৬) আইনগত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকতে হবে
(৭) প্রতিশ্রুতি পালনের ইচ্ছা থাকতে হবে
(৮) যার নিকট প্রস্তাব প্রদান করা যায়

প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কিত সাধারণ নীতিসমূহ বা বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) গ্রহীতা কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ হতে হবে
(২) প্রস্তাব গ্রহণ শর্তহীন হতে হবে
(৩) প্রস্তাবদাতাকে গ্রহণ সম্পর্কে জানাতে হবে
(৪) নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গ্রহণ সম্পর্কে জানাতে হবে
(৫) প্রচলিত আইন অনুযায়ী জানাতে হবে
(৬) প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাহার বা বাতিল করা যায়

প্রস্তাব বাতিল বা প্রত্যাহার সম্পর্কিত সাধারণ নীতিসমূহ বা বৈশিষ্ট্য অথবা কখন ও কিভাবে প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যেতে পারে ঃ

(১) প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাহার বা বাতিল করা যায়
(২) নোটিশ দ্বারা প্রত্যাহার
(৩) আপনা আপনি বাতিল
(৪) যুক্তি সংক্রান্ত সময় পর বাতিল
(৫) কোন শর্ত থাকলে তা পালন না করলে
(৬) প্রস্তাবদাতা পাগল হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে
(৭) প্রস্তাবদাতার মৃত্যু হলে

জিম্মা চুক্তি কাকে বলে ঃ

ফেরত দানের শর্তে যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে বা জমা রাখে তাহলে তাকে জিম্মাচুক্তি বলে।

চুক্তি আইন অনুযায়ী– যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কোন বস্তু অর্পণ করে এই শর্তে যে, উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেলে উক্ত বস্তুটি তাকে ফেরত দিতে হবে অথবা তার নির্দেশ অনুযায়ী বিলি করতে হবে তাহলে তাকে জিম্মাচুক্তি বলে।

যিনি বস্তু অর্পণ করেন তাকে বলে জিম্মাদাতা বলে।

আর যিনি তা গ্রহণ করেন তাকে জিম্মাদার বা জিম্মাগ্রহীতা বলে।

জিম্মা চুক্তির বৈশিষ্ট্য বা উপাদান

(১) এক ধরনের চুক্তি
(২) বস্তু অর্পণ
(৩) বস্তু গ্রহণ
(৪) ফেরত দানের শর্ত
(৫) অস্থাবর সম্পত্তি
(৬) প্রতিদান অনুপস্থিত থাকতে পারে
(৭) দখল হস্তান্তর

জিম্মাদাতা ও জিম্মাগ্রহীতার অধিকার, কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব অথবা কোন বস্তু জিম্মায় রাখতে কি ধরনের সাবধানতা জিম্মাদারের নিকট থেকে আশা করা যায় ঃ

(১) দ্রব্যের মিশ্রণ না ঘটানো
(২) জিম্মাদাতার সম্মতিতে মিশ্রণ ঘটানো
(৩) জিম্মাদাতার বিনা অনুমতিতে মিশ্রণ ঘটালে
(৪) প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া
(৫) পণ্য ফেরত নেয়া
(৬) পণ্যে লাভ হলে তা ফেরত দেওয়া
(৭) ভৃত্যের অবহেলার জন্য ক্ষতি হলে
(৮) অননুমোদিত ব্যবহারে ক্ষতি হলে
(৯) দ্রব্যের ত্রুটি প্রকাশ করা
(১০) জিম্মাদারের ক্ষতির জন্য দায়ী
(১১) প্রয়োজনীয় খরচ পরিশোধ করা